

# 서울회생법원

## 보정권고

사 건 [REDACTED] 개인회생

신청인  
(채무자)

대리인 변호사 [REDACTED]

채무자는 이 보정권고를 송달받은 날로부터 14일 이내에 아래사항을 보정하여 주시기 바랍니다. 만일 위 기간 내에 보정권고에 응하지 아니할 경우에는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제595조 제7호에 의하여 개시신청이 기각될 수 있습니다.

### 유의 사항

1. 보정서 제출시, 해당 내용에 대하여 서류만 제출하지 말고, 서류 제출에 대한 부연설명을 기재할 것을 권고합니다.
2. 신청서류 및 보정서에 기재된 내용 중 재산은닉, 허위 부담증가, 허위진술, 보고 등 부정한 방법을 사용하면, 개인회생절차의 폐지, 형사처벌(사기개인회생죄, 보고 등 거절의 죄), 면책의 불허, 취소 등 불이익을 받을 수 있습니다.

### 아 래

- 삼성카드(주)의 최근 1년간 거래내역서를 제출하고, 이 중 현금서비스이용내역(카드 단기대출 등) 및 100만원 이상 결제 금액에 대하여, 어떠한 명목의 지출인지 사용처와 사용목적, 지출 내역과 그 근거를 일자표로 정리하여 상세히 설명하고, 그 근거자료(금융거래내역서 등)을 제출하세요. 근거자료 제출시, 그 사용금(입, 출금액 등) 옆에 형광펜 혹은 볼펜으로 체크(✓)하고, 그 사용내역을 간단히 메모하여 정리한 도표를 제출하기 바랍니다.

[기재례] 100만원이상 사용 내역

| 채권번호     | 카드명  | 사용일자        | 사용금액        | 사용내역  |
|----------|------|-------------|-------------|-------|
| 1        | 국민카드 | 2020.01.01. | 700,000     | 도박    |
|          |      | 2020.02.01. | 500,000     | 현금 인출 |
| 청산가치 반영액 |      |             | 1,200,000 원 |       |

[기재례]현금서비스 이용내역

| 채권번호 | 대출기관 | 대출일자<br>(현금서비스) | 대출금액      | 입금<br>방법 | 사용일자        | 사용금액      | 사용내역 | 통장기재<br>내용   |
|------|------|-----------------|-----------|----------|-------------|-----------|------|--------------|
| 1    | 국민카드 | 2020.1.1.       | 5,000,000 | 국민<br>은행 | 2020. 1. 2. | 500,000   | 관리비  | OO주 택<br>관리비 |
|      |      |                 |           |          | 2020. 1. 3. | 4,500,000 | 물품대금 | (주)OO물<br>산  |
| 2    | 신한카드 | 2020.2.1.       | 5,000,000 | 국민<br>은행 | 2020. 2. 5. | 300,000   | 물품대금 | (주)□□기<br>업  |
|      |      |                 |           |          | 2020. 2. 8. | 500,000   | 월세   | 박△△          |

- 입·출금거래내역에서 해당 부분에 형광펜 혹은 볼펜으로 체크(✓)하여 제출하시기 바랍니다.
- A계좌로 입금 받아 B 계좌로 이체하여 사용하였어도 이어서 소명하고(어떤 계좌로 이체하였는지 구체적으로 기재 OO은행 \*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*계좌), 계좌내역은 해당 부분만 체크(✓)하여 별도로 제출하시기 바랍니다.
- 가족·친지·배우자에게 생활비 명목으로 이체한 경우 해당 계좌도 이어서 소명하고, 소명이 불분명한 금액은 청산가치에 반영하시기 바랍니다.
- 개인 변제(개인에게 이체) 내역은 차용·변제 내역을 별도로 정리하여 제출하고, 소명이 불분명한 금액은 청산가치에 반영하시기 바랍니다.
- 현금 출금액은 재산목록 '현금'에 기재하고, 청산가치에 산입하시기 바랍니다.
- 위 내용 중 사용처가 불분명한 생활비 명목의 지출, 개인·친지에 대한 변제, 현금 인출, 도박 등은 재산목록의 '기타'항목에 기재하고, 청산가치에 반영할 것을 권고함
- 4번, 7번 채무는 개인회생 신청일 기준으로 1년 이내 차용한 최근 채무이므로, 각 채무별로 채무의 사용처와 사용목적, 지출 내역과 그 근거를 일자표로 정리하여 상세히 설명하고, 그 근거자료(금융거래내역 등)을 제출하세요. 근거자료 제출 시, 그 사용금(입, 출금액 등) 옆에 형광펜 혹은 볼펜으로 체크(✓)하고, 그 사용내역을 간단히 메모하여 정리한 도표를 제출하기 바랍니다.

[기재례]

| 채권<br>번호 | 대출기관 | 대출일자      | 대출금액      | 입금<br>방법 | 사용일자        | 사용금액      | 사용내역       | 관련계좌 |
|----------|------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|------------|------|
| 1        | 국민은행 | 2021.1.1. | 5,000,000 | 국민<br>은행 | 2021. 1. 2. | 500,000   | 관리비        | 국민은행 |
|          |      |           |           |          | 2021. 1. 3. | 4,500,000 | 신한카드<br>결제 | 신한은행 |
| 2        | 00대부 | 2021.2.1. | 5,000,000 | 국민<br>은행 | 2021. 2. 5. | 300,000   | 물품대금       | 국민은행 |
|          |      |           |           |          | 2021. 2. 8. | 500,000   | 월세         | 하나은행 |

- 입·출금거래내역에서 해당 부분에 형광펜 혹은 볼펜으로 체크(✓)하여 제출하시기 바랍니다.
- A계좌로 입금 받아 B 계좌로 이체하여 사용하였어도 이어서 소명하고(어떤 계좌로 이체하였는지 구체적으로 기재 00은행 \*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*계좌), 계좌내역은 해당 부분만 체크(✓)하여 별도로 제출하시기 바랍니다.
- 가족·친지·배우자에게 생활비 명목으로 이체한 경우 해당 계좌도 이어서 소명하고, 소명이 불분명한 금액은 청산가치에 반영하시기 바랍니다.
- 개인 변제(개인에게 이체) 내역은 차용·변제 내역을 별도로 정리하여 제출하고, 소명이 불분명한 금액은 청산가치에 반영하시기 바랍니다.
- 현금 출금액은 재산목록 '현금'에 기재하고, 청산가치에 산입하시기 바랍니다.
- 위 내용 중 사용처가 불분명한 생활비 명목의 지출, 개인·친지에 대한 변제, 현금 인출, 도박 등은 재산목록의 '기타'항목에 기재하고, 청산가치에 반영할 것을 권고함
- 채권번호 6번의 채권현재액(원금)을 9,749,300원, 채권현재액(이자)을 1,202,828원으로 수정하기 바랍니다.
- 제출된 채무자의 지방세 세목별 과세증명원은 '전국', '전체 세목'에 대한 과세 내역을 확인할 수 없으므로, 개인별 지방세 세목별 과세증명원 [주민센터에서 발급(인터넷 발급 불가), 조회기간 : 과거 5년 전부터 현재까지, 조회세목 : 전체(해당 없는 세목에 대해 '과세사실 없음'기재 필수), 조회관할지 : 전국(해당 없는 관할지에 대한 '과세사실없음'기재 필수)]을 다시 제출하시기 바랍니다.  
[조회기간 2021년~2026년, 과세지역에 관한 서류 및 과세사실이 없는 지역의 경우 아래 예시와 같이 '전 세목에 대하여 과세사실 없다'는 서류 각 제출]

[부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별자치시, 경기도, 충청북도, 충청남도, 전라남도, 경상북도, 경상남도, 제주특별자치도, 강원특별자치도, 전북특별자치도]

[서울특별시]

서울특별시 중구, 서울특별시 용산구, 서울특별시 성동구, 서울특별시 동대문구, 서울특별시 중랑구, 서울특별시 광진구, 서울특별시 성북구, 서울특별시 강북구, 서울특별시 도봉구, 서울특별시 노원구, 서울특별시 은평구, 서울특별시 서대문구, 서울특별시 양천구, 서울특별시 강서구, 서울특별시 구로구, 서울특별시 금천구, 서울특별시 영등포구, 서울특별시 동작구, 서울특별시 관악구, 서울특별시 마포구, 서울특별시 서초구, 서울특별시 강남구, 서울특별시 강동구, 서울특별시 송파구

[과세년도 : 2019 ~ 2024 ]

위와 같이 전 세목에 대하여 과세 사실 없음

- 최종 거래일이 최근 1년 이내인 모든 활동성 계좌의 최근 1년간 은행통장 거래내역을 제출하고, 이 중 100만원 이상 입·출금거래내역은 표(기재례 참조)로 작성하고, 소명자료를 제출하시기 바랍니다. (입·출금거래내역에서 해당 부분에 형광펜으로 표시하여 제출)

[기재례] <OO은행, XXXX-XXXXXX-XXXX>

| 입금일자 | 입금액 | 거래목적 | 출금일자 | 출금액 | 거래목적 |
|------|-----|------|------|-----|------|
|      |     |      |      |     |      |
|      |     |      |      |     |      |
|      |     |      |      |     | *-   |

- 입·출금거래내역에서 해당 부분에 형광펜 혹은 볼펜으로 체크(✓)하여 제출하시기 바랍니다.
- A계좌로 입금 받아 B 계좌로 이체하여 사용하였어도 이어서 소명하고(어떤 계좌로 이체하였는지 구체적으로 기재 OO은행 \*\*\*-\*\*\*-\*\*\*계좌), 계좌내역은 해당 부분만 체크(✓)하여 별도로 제출하시기 바랍니다.
- 가족·친지·배우자에게 생활비 명목으로 이체한 경우 해당 계좌도 이어서 소명하고, 소명이 불분명한 금액은 청산가치에 반영하시기 바랍니다.
- 개인 변제(개인에게 이체) 내역은 차용·변제 내역을 별도로 정리하여 제출하고, 소명이 불분명한 금액은 청산가치에 반영하시기 바랍니다.
- 현금 출금액은 재산목록 '현금'에 기재하고, 청산가치에 산입하시기 바랍니다.
- 위 내용 중 사용처가 불분명한 생활비 명목의 지출, 개인·친지에 대한 변제, 현금 인출, 도박 등은 재산목록의 '기타'항목에 기재하고, 청산가치에 반영할 것을 권고함
- 추가주거비 관련하여, 최근 6개월 이내 공과금, 관리비 등을 납부한 계좌거래내역을 제출 바라며 월 평균 공과금, 관리비 등의 금액에서 기준 중위소득의 60%에 포함된

것으로 볼 수 있는 주거비 273,861원을 공제한 금액을 추가 생계비로 산정하기 바랍니다.

- 채무자의 각 ① 보험료 미납내역서(국민건강보험공단 발급) ② 회생신청일로부터 과거 3년 전부터 현재까지의 각 세금에 대한 납부내역이 나타나 있는 채무자의 납부내역증명 ③ 최근 3년 소득금액증명(종합소득세 신고자용, 사업소득자용, 근로소득자용 각 발행 또는 신고 사실이 없다는 사실증명)을 제출 바랍니다. 만일 해당사항이 없는 경우 '4대 보험 완납증명서', '해당 사항이 없다'는 사실증명을 발급받아 제출하기 바랍니다.
- 채무자의 2026년 사업소득원천징수영수증을 제출하시기 바랍니다.  
(재직직장 발급 문의)
- 최근 취업한 사업장의 사업자등록증을 제출하고, 현 직장에 취업하게 된 경위, 근무내용 및 직위, 근무일수 및 시간, 장차 계속 근무 여부, 근무현황 사진을 각 제출하세요.
- 채무자의 현재까지 사업자 등록 및 폐업에 관한 세무서 발행의 '사실증명서(총사업자등록내역)'를 제출하시기 바랍니다. (현재 등록한 사업 건수 및 과거부터 현재까지 폐업한 사업 건수 확인 가능할 것) [국세청 홈택스 <https://www.hometax.go.kr> - 사실증명신청 - 사실증명(사업자등록내역)에서 출력 가능] 폐업한 사업장이 있다면, 폐업사실증명서도 함께 제출하시기 바랍니다. 만일, 최근 1년 이내 폐업한 사업장이 있다면 폐업 당시 존재하였던 영업자산(설비, 비품 및 반환받은 임대차보증금)의 처분 경위와 처분 대금의 사용내역을 은행거래내역 첨부하여 자세하게 소명하고, 그 사용내역을 간단히 메모하여 정리한 도표를 제출하기 바람에 소명이 되지 않는 금액은 청산가치에 반영하기 바랍니다.
- 채무자의 혼인관계증명서(상세)를 제출하기 바랍니다.
- 서울회생법원 실무준칙의 개정으로, 외부회생위원 배당 사건의 경우 월 회생위원의 보수를 '채무자가 인가된 변제계획에 따라 임치한 금원의 0.5%'를 지급하는 것으로

변경되었습니다.

- 위 내용에 따라 변제계획안의 각 항목을 아래와 같은 내용으로 수정하고, 변제예정액표 1. 기초사항 항목도 내용 일치시키기 바랍니다.

1) 변제계획안 2항. (3) 가용소득 항목을 아래와 같은 내용으로 수정하세요.

| ①월 평균 수입 | ②월 평균 생계비 | ③월 평균 가용소득<br>(① - ②) | ④월 회생위원 보수        | ⑤월 실제 가용소득<br>(③-④) | ⑥변제횟수<br>(월 단위로 환산) | ⑦ 총 실제 가용소득 |
|----------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|          |           |                       | 월 변제예정액의 0.5%를 기재 |                     |                     |             |

2) 변제계획안 3. 항을 아래와 같은 내용으로 수정하세요.

3. 개인회생채단채권에 대한 변제 [ 해당있음☒ / 해당없음☐ ]

가. 회생위원의 보수 및 비용 [ 해당있음☒ / 해당없음☐ ]

☒ 인가결정 이전 업무에 대한 보수로 변제계획 인가 후[150,000]원을 지급

☒ 인가결정 이후 업무에 대한 보수로 변제계획 인가 후[채무자가 인가된 변제계획에 임치한 금원의 0.5%]를 지급

3) 변제계획안 6. '일반 개인회생채권에 대한 변제' 중 '월 변제예정유보액' [ ] 칸에 변제예정액표 상의 '월변제예정(유보)액' 총계 금액을 기재하세요.

우선권 있는 개인회생채권이 있는 경우 회차별로 나누어 기재하세요.

[기재례]

이를 기초로 산정한 월 변제예정(유보)액은 제 1회부터 제 10회까지 월[1,000,000]원, 제 11회 월[1,000,000]원, 제 12회부터 제 36회까지 월[1,000,000]원으로 하고 총 변제예정액은 [36,000,000]원이다.

4) 변제계획안 8. 변제금원의 회생위원에 대한 임치 및 지급에 [3]항 을 추가하시기 바랍니다.

- 변제예정액표 또한 '월 평균 가용소득'이 아닌 '⑤월 실제 가용소득'을 기준으로 작성하기 바랍니다. (대법원 홈페이지에 접속하여 '전자민원센터' => '양식모음' => '개인

회생' 파트에 있는 '개인회생채권 변제예정액표' 참조)

- 개인회생채권자목록, 재산목록, 수입 및 지출에 대한 변동이 있는 경우, 변경된 내용에 맞추어 수정된 변제계획안과 변제예정액표를 제출하고, 보정 후 채권자목록상의 채권자 및 채권액(원금)과 변제예정액표상의 채권자 및 채권액이 일치하는지 여부와 변제예정액표상의 각 채권액의 합계액이 맞는지 반드시 확인하시기 바랍니다.

### 참 고 사 항

1. 보완서면은 2부를 작성하여 서울회생법원에 제출하시기 바랍니다.
2. 이 사건 개인회생절차 개시결정을 통지받은 후에는, 개시결정시 통지받은 회생계획(채무자 명의로 예금계좌 생성됨)에 변제계획에 따라 월 변제예정액을 입금하시기 바랍니다. (개시 결정 후 월 변제액이 제대로 입금되지 않으면, 향후 변제수행의 가능성이 없는 것으로 간주되어 폐지될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.)
3. 재산은닉, 허위 부담증가, 허위진술, 보고 등 부정한 방법을 사용하면, 개인회생절차의 폐지, 형사처벌(사기개인회생죄, 보고 등 거절의 죄), 면책의 불허, 취소 등 불이익을 받을 수 있습니다.
4. 인가 결정 이후에도 월 변제액이 3회 이상 연체되면, 개인회생절차가 폐지될 수 있습니다.
5. 채무자의 재산 증가 또는 감소로 청산가치에 변동이 있거나, 수입이나 생계비 등 가용소득 등에 변동이 있는 경우에는, 변동 내역 소명자료와 함께 수정된 재산목록, 수입과 지출에 관한 목록, 변제계획안을 다시 제출하여야 합니다.
6. 수정된 변제계획안과 변제예정액표 및 채권자목록과 부속서류는 반드시 함께 제출하여야 합니다.

※ 문의사항 연락처 : 서울회생법원 회생위원

전 화 :

2026. 9. 12.

회생위원

전자서명완료

등본입니다.

2026. 9. 14.

서울회생법원

법원주사보

